

RELATOR - CONSELHEIRO ANTONIO ROQUE CITADINI

33ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno dia 13/11/2024

Exame Prévio Municipal

Processos Eletrônicos e-TCESP Nºs 18741.989.24 e 18913.989.24

Representantes: MIRIAM ATHIE e

CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS DE CARTOES LTDA

Representada: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ.

Objeto: Representações contra possíveis irregularidades no Edital de Pregão Eletrônico nº 043/2024, certame promovido pela Prefeitura de Arujá, objetivando o registro de preços para aquisição de cestas básicas.

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. PREGÃO ELETRÔNICO. PROCEDÊNCIA da REPRESENTAÇÃO INTERPOSTA NO TC-018913.989.24-0 E PROCEDÊNCIA PARCIAL DAS INSURGÊNCIAS TRAZIDAS NO TC-018741.989.24-8.

Registro de preços para aquisição de cestas básicas. Impropriedades na especificação dos produtos que integram as cestas básicas: composição nutricional exata. Falta de indicação de índice de reajuste em caso de prorrogação. Falta de prazo para resposta aos pedidos de restabelecimento da equação econômico-financeira do contrato. Falta de cláusula de compensação financeira decorrente de atraso nos pagamentos pela Administração contratante. Exigência de certidões não previstas na Lei Federal nº 14.1333/21

RELATÓRIO.

Relato, em sede de exame prévio de edital Representações formuladas por Miriam Athie e CVS Comercio de Alimentos e Serviços de Cartões Ltda contra o edital de Pregão Eletrônico nº 043/2024, certame

promovido pela Prefeitura de Arujá, objetivando o registro de preços para aquisição de cestas básicas.

As petições foram protocoladas nos dias 05 e 09/09/2024 enquanto que a data de abertura das propostas estava marcada para o dia 11/09/2024.

A primeira Representante questiona, em síntese, os seguintes pontos do edital:

- Improriedades na especificação dos produtos que integram as cestas básicas: composição nutricional exata
- Ausência de cláusulas necessárias ao ajuste
- Falta de indicação de índice de reajuste em caso de prorrogação
- Falta de prazo para resposta aos pedidos de restabelecimento da equação econômico-financeira do contrato
- Falta de cláusula de compensação financeira decorrente de atraso nos pagamentos pela Administração contratante
- Exigência de certidões não previstas na Lei Federal nº 14.133/21
- Ausência de critérios para a aplicação de penalidades em caso de inexecução do ajuste

A segunda Representante critica a ilegalidade na composição do objeto com especificação excessiva de produtos e risco de direcionamento.

O certame encontra-se suspenso conforme despacho publicado no DOE de 11/09/2024 com referendo do Tribunal Pleno na sessão da mesma data.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
apresentou suas justificativas.

Assessoria Técnica, Chefia da ATJ, MPC e SDG manifestaram-se pela procedência da representação interposta por CVS Comércio de Alimentos e Serviços de Cartões Ltda. (TC-018913.989.24-0) e pela procedência parcial das insurgências trazidas por Miriam Athie (TC-018741.989.24-8).

É o relatório.

VOTO.

A instrução foi unânime e não vejo como divergir das conclusões exaradas nos autos.

Como bem explicou a Assessoria Técnica e nos termos da nossa jurisprudência a imposição de valores nutricionais exatos, sem margem de tolerância, impacta negativamente a competitividade do certame, prejudicando a oferta de produtos similares e de qualidade equivalente. Assim, deve o edital ser retificado com a reavaliação das descrições nutricionais dos itens impugnados.

Acompanho os fundamentos citados na instrução que indicam a procedência também das queixas contra a ausência de índice de reajuste dos preços em caso de prorrogação do ajuste; ausência de prazo para resposta aos pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro; ausência de mecanismos de compensação financeira em caso de atraso nos pagamentos pela Administração; e exigência de certidões negativas de concordata e de recuperação judicial ou extrajudicial para fins de habilitação.

E por fim, o único ponto improcedente refere-se à ausência de critérios para aplicação de penalidades em situações de inexecução do ajuste, pois estão presentes no item 13.1 do Anexo V – Minuta da Ata de Registro de Preços c/c o item 19 do edital.

Pelo exposto, VOTO pela PROCEDÊNCIA da REPRESENTAÇÃO INTERPOSTA NO TC-018913.989.24-0 E PROCEDÊNCIA PARCIAL DAS INSURGÊNCIAS TRAZIDAS NO TC-018741.989.24-8, determinando que a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ retifique o edital, republicando-o para atender ao disposto na legislação vigente.

É o meu VOTO.

Após as providências de praxe encaminhe-se o processo ao Arquivo.

ANTONIO ROQUE CITADINI
CONSELHEIRO

GNA